

“ 고객과 함께 미래를 열어가는 최고의 교통서비스 선도기업 ”

감 사 결 과 처 분 요 구 서

(직장 내 갑질 행위)

2024. 5.

 한국도로공사서비스

감 사 실

처분요구사항 일람표

번호	대상 기관	건 명	처 분 요 구			비고
			처분종류	금액	인 원	
계		1건	통보	-	-	-
1	□□센터	직장 내 갑질 행위	통보	-	-	-

조 치 요 구

제 목 직장 내 갑질 행위
소 관 부 서 □□센터
구 분 행정업무
내 용

1. 사건개요

2024년 2월 28일 □□센터장(이하 피신고인)의 부당한 업무 지시 및 직장 내 갑질 행위에 대한 제보가 접수되어 감사에 착수하였다. □□센터는 감점회의¹⁾ 결과가 반영되는 직원에 대한 성과평가를 매월 실시한다. A 상담사가 감점회의 결과에 대해 이의신청을 하였고 해당 건의 재심의 과정에서 피신고인이 심의에 참여한 위원들에게 점수감경을 권유하는 발언을 하였다. 재심의 의결서에 첨언을 넣어 결과를 바꾸라는 등 직무대행자를 통해 부당한 업무지시를 하였고, 재심의 결과를 보고하는 과정에서 고성과 비인격적 언행을 하였다는 제보를 확인하기 위해 감점회의 기준과 재심의 관련 서류를 제출받아 사전조사를 완료한 후 관련자 및 참고인 면담을 통해 제보 내용의 사실관계 확인을 진행하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「취업규정」 제46조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)에 따라 임·직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니된다고 명시되어 있다.

1) □□센터 직원과 상담 시 불편을 느낀 고객의 불만 접수나 관리자가 필요하다고 느끼는 경우 해당 상담에 대한 상담품질을 평가하기 위해 실시되는 회의

「공공분야 갑질 근절을 위한 가이드라인」(국무조정실, '19.2월)에 따르면 정당한 사유 없이 불필요한 휴일근무·근무시간 외 업무지시, 부당한 업무 배제 등의 업무 불이익 행위를 하여서는 아니 되며, 외모와 신체를 비하하거나 욕설·폭언·폭행 등 상대방에게 모욕적 언행을 하는 등 비인격적 대우를 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

피신고인이 A 상담사의 재심의에서 한 발언은 감점회의 의결 이후 기관에 끼칠 영향²⁾을 우려한 발언으로 업무상 적정범위를 넘었다고 판단하기 어려우며 기관장으로서 업무방향을 제시한 것으로 볼 수 있다. 해당 발언으로 1차 감점회의 결과와 재심의 결과가 다르지 않아 피신고인이 본인의 우월적 지위를 이용하여 점수 감경을 강요했다고 인정될 수 없다.

재심의 결과와 관련하여 의결서에 첨언을 지시한 것은 피신고인이 아닌 □□센터 행정파트장 ●●●이다. 파트장 ●●●은 피신고인의 병가로 센터장 업무대행 중이었고 피신고인과 동일하게 재심의 의결 결과가 당사자에게 통보 되었을 때의 기관에 미치는 영향을 고려하여 신고인과 피신고인의 의견대립을 중재하기 위해 의견을 제안한 사항으로 기관장(업무대행자)로서 부당하게 업무 지시를 하였다고 볼 수 없다.

다만, 감점회의 접수부터 결과에 대한 최종 결재권자가 없는 점, 회의 의사록이 없는 점 등은 행정 절차상의 체계성과 감점회의 결과에 대한 투명성이 결여된 것으로 볼 여지가 있으므로, 감점회의 시스템 개선 및 기준 재정립 등의 조치가 필요할 것이다.

재심의 결과를 보고하는 과정에서의 고성과 비인격적 발언 여부는 신고인

2) 감점회의에 회부된 상담사는 직장 내 괴롭힘 피해자로 조사중이었고 감점회의 결과가 직장 내 괴롭힘 신고자에 대한 2차피해로 판단되어 기관이 받게 될 책임 및 피해 등

과 피신고인의 진술이 상반되고 객관적 증거가 없으며, 참고인 다수의 진술에서 피신고인의 갑질 행위를 직접 보고나 들은 경험이 없다고 진술한 것으로 보아 피신고인이 실제로 고성 및 비인격적 언행을 하였다고 판단하기 어렵다.

조치할 사항

□□센터장은 감점회의와 관련한 시스템 개선 대책 등을 마련하고 기준을 재정립하여 그 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.(통보)

관 련 자

소 속	직 위	성 명	담 당 기 간	담당업무	비 고
□□센터	-	-	-	-	(통보)